

1502049-15.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado (fls. 22/23), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502049-15.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502049-15.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SANTANA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODRIGO SANTANA SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 522, bairro São José do Rio Preto, nesta Comarca, trazia consigo e vendia drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 87/96), sendo recebida a denúncia (fls. 100).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 154).

Em alegações finais (fls. 145/149 e 158/161), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão

(fls. 09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 154), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar drogas para consumo próprio. Declarou que os policiais visualizaram o traficante entregando para ele dois “ependorfs” de cocaína. Alegou que havia saído com R\$150,00 (cento e cinquenta reais), tendo comprado bebida e as drogas. Ressaltou que o traficante jogou caixa com drogas para ele, evadindo-se após. Mencionou que os policiais não indagaram nada, bem como não disse nada aos policiais. Alegou que, na delegacia, os policiais queriam que ele informasse o nome do traficante que o serviu; porém, não informou, pois residia próximo ao local. Narrou, por derradeiro, que recebeu R\$150,00 (cento e cinquenta reais) no trabalho, foi até bar para beber e, posteriormente, foi até o local para comprar drogas.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Jonathan, em juízo (fls. 154) reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento em ponto de tráfico de drogas, quando visualizou o acusado entregando algo para outro indivíduo. Declarou que, ao avistarem a viatura, o réu e o outro indivíduo se evadiram para sentidos opostos. Afirmou que conseguiu efetuar somente a abordagem do réu, sendo encontrada caixa de óculos com drogas. Salientou que indagou ao réu o que ele havia entregado para o outro indivíduo, oportunidade em que o acusado confessou a traficância. Mencionou que já havia visualizado o réu parado na via pública em outra ocasião; entretanto, não o conhecia. Asseverou que os usuários de droga não ficam na região que o réu foi abordado. Narrou que a distância entre a viatura e o réu era de aproximadamente vinte ou trinta metros. Por derradeiro, declarou que não obrigou o réu a responder sua pergunta, tendo este respondido voluntariamente.

A testemunha policial Fabio, em juízo (fls. 154), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu em ponto de tráfico servindo e recebendo algo de outro indivíduo. Declarou que, ao visualizarem a viatura policial, os indivíduos se separaram, sendo efetuada a abordagem do réu. Ressaltou que foi encontrada caixa de óculos de sol com “ependorfs” de cocaína, porções de maconha e quantia em dinheiro. Afirmou que o réu confessou estar traficando drogas no local. Mencionou que o acusado já foi abordado anteriormente na mesma região. Salientou que a distância entre a viatura e o réu era de no máximo cinquenta metros. Por derradeiro, narrou que, ao realizar a abordagem, foi encontrado com o acusado recipiente com drogas e dinheiro.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira

incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Assim sendo, considero o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 23/24) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 22/23), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado (fls. 22/23), a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RODRIGO SANTANA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 38/40 e 100, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA